

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1636/2532

ธนาคาร แหลม ทอง จำกัด
บริษัท ยন্ত্রภัณฑ์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 154

การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นดังนั้นคดีล้มละลายที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แม่คดียังไม่ถึงที่สุด โดยมีอุทธรณ์ต่อมา โจทก์ก็จะขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสอง (ลูกหนี้) เต็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ และต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ ค่าคำร้องให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำเฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้น ตามคำร้องของโจทก์แสดงชัดว่าโจทก์ประสงค์ที่จะขอถอนฟ้อง หากได้มีความหมายพอที่จะให้แปลได้ว่าเป็นการขอถอนอุทธรณ์ไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แม้คดียังไม่ถึงที่สุด โดยมีอุทธรณ์ต่อมา โจทก์ก็จะขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้.....'

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-เดชา สุวรรณโณ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ